



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001178/2009/CA1

Paraná, 22 de mayo de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "**CABRERA LAURA FAUSTINA C/ EST NAC - MPIO DEL INT S/ ORDINARIO**", Expte. N° FPA 21001178/2009/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, estos autos son traídos a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de apelación de honorarios interpuesto a fs. 118/119, por el representante legal de la demandada, contra la resolución de fs. 113 que, en lo que aquí interesa, regula los honorarios de los Dres. Gustavo Eduardo Doce y Eduardo Adolfo Doce, en conjunto, en la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$7.625); y al Dr. Sergio Horacio Temporetti en la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS (\$5.946).

a) El representante de la parte demandada se agravia por entender que se han regulado en forma excesiva los honorarios de los apoderados de la accionante desde que no existe adecuada correspondencia entre el mérito y la extensión de las tareas desarrolladas y la cuantía de los emolumentos profesionales.

Argumenta que a los fines regulatorios, los intereses no deben integrar la base económica, y cita jurisprudencia.

Hace reserva del caso federal.

b) Que el letrado de la parte actora contesta agravios y, por los fundamentos que expone, solicita se rechace el recurso de apelación planteado por la demandada y se confirmen los honorarios fijados por el Juez a quo.



II- a) Que, al abordar el presente recurso corresponde, en virtud de los fundamentos que se expondrán a continuación, atender en primer lugar a la liquidación obrante a fs. 90/93 aprobadas a fs. 103.

b) Al respecto cabe señalar que ya en el año 1994 la Excma. C.S.J.N. se pronunció en los autos "H.E.M.A.R.S.A. S.A.C.I.F.I. v. Dirección Nacional de Vialidad", 27/10/1994, estableciendo que "...el monto del proceso a los fines regulatorios está constituido, cuando progresa la demanda, por el monto de la condena... **a los mismos fines no deben acumularse intereses al capital**, sino que debe practicarse la regulación exclusivamente sobre el *quantum* de este último". Para resolver de ese modo argumentó que "...la condena por intereses reviste carácter accesorio y constituye una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional..." (Fallos 317:1378).

Dicho criterio fue mantenido en los autos "Autolatina Argentina S.A. v. Dirección General Impositiva", 13/03/2007, oportunidad en la que remarcó que "Si bien es cierto que el Tribunal sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y su fallo no resulta obligatorio para otros análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquélla... Por consiguiente, carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos como en el de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001178/2009/CA1

autos en los cuales dicha posición ha sido especialmente invocada (Fallos: 330:1094).

Más recientemente en la causa "Enap Sipetrol Argentina SA c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 21-03-2017, el Máximo Tribunal ratificó la doctrina señalada.

Lo sentado anteriormente es lo que corresponde tener en cuenta al practicarse la regulación de honorarios.

c) Por todo ello, a los fines regulatorios deben considerarse la suma que surge de la planilla de liquidación en concepto de capital, sin computar intereses, y que asciende a \$ 26.884,02 (cfr. fs. 92 y vta.).

Consecuentemente, se hace lugar al recurso interpuesto y se regulan los honorarios pertenecientes a los Dres. Gustavo Eduardo Doce y Eduardo Adolfo Doce, en conjunto, en la suma de PESOS CUATRO MIL TREINTA Y TRES (\$4.033); y al Dr. Sergio Horacio Temporetti en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA (\$3.150). -arts. 1, 5, 6, 18, 36, 37 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.

Por ello, **SE RESUELVE:**

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, revocar la resolución de fs. 113 y regular los honorarios pertenecientes a los Dres. Gustavo Eduardo Doce y Eduardo Adolfo Doce, en conjunto, en la suma de PESOS CUATRO MIL TREINTA Y TRES (\$4.033); y al Dr. Sergio Horacio Temporetti en la suma de PESOS TRES MIL CIENTO CINCUENTA (\$3.150). -arts. 1, 5, 6, 18, 36, 37 de la ley 21839 t.o. por ley 24432-.



Tener presente la reserva efectuada.

Se constituye el Tribunal con los suscriptos de conformidad con lo regulado por el art. 109 del R.J.N.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cumplido bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO CINTIA GRACIELA GOMEZ
 ANTE MI
 HECTOR RAUL FERNANDEZ

 SECRETARIO

